



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 157 DEL 10/04/2026	OGGETTO: RICORSO DA PROPORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, AVVERSO LA SENTENZA TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 247 DEL 13/04/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici, del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto la sentenza T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, promosso da ILIAD ITALIA S.p.A., P.IVA 1397016009, contro il Comune di Avella che ha avuto esito sfavorevole per l'Ente;

Considerato che l'amministrazione ritiene di presentare ricorso amministrativo innanzi il Consiglio di Stato contro la sentenza TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026 per far riconoscere le proprie ragioni al divieto di installazione di antenna per telecomunicazioni;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente, autorizzando la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico legale a Professionista di fiducia nella persona dell'Avv. Lodovico Visone, con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), in quanto esperto della materia, attesa la complessità della stessa e avendo già trattato la fase precedente del Giudizio;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 52 del 31.03.2026;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra Avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'A.N.A.C. con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, ovvero gli incarichi di preparazione al patrocinio legale, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Accertata, nel rispetto del principio di "economicità" al quale soggiacciono gli incarichi legali ex art. 17 c. 1 lett. d) n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 50/2016, la congruità e l'equità del compenso, sulla scorta dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37, verificata in base ad un confronto con i parametri minimi fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37;

Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*";

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

Affidare incarico legale di assistenza e patrocinio legale all'Avv. Lodovico Visone, con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), finalizzato alla costituzione in giudizio avverso la Sentenza TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026,

sottoscrivendo Ricorso amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, e tutto ciò che risulterà necessario per l'espletamento della difesa in nome e per conto del Comune di Avella;

Quantificare i compensi dovuti per l'attività professionale in complessivi €. 5.000,00, oneri come per legge già compresi, con imputazione valere sul capitolo 124 per € 1.900,00 e 124.2 per € 3.100,00 del bilancio comunale;

Dare atto che i rapporti con il professionista, ai fini della prestazione del patrocinio legale, saranno regolati come da convenzione allegata che contestualmente si approva in relazione a quanto previsto dall'art. 2233 del Codice civile;

Dare atto che la procedura di affidamento è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;

La presente determinazione:

-È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

- È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale determinazioni;
- È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
- È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

➤ A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 13/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 10/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: RICORSO DA PROPORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, AVVERSO LA SENTENZA TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	01.02	124	6 - Patrocinio legale	2026	31
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
289	€ 1.900,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: VISIONE LODOVICO - Progressivo Fornitore: 4872
Codice Fiscale: VSNLVC57D15G796D P.Iva: 03110370651

Impegno

Descrizione Impegno: RICORSO DA PROPORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, AVVERSO LA SENTENZA TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	01.11	124.2	6 - Patrocinio legale	2026	32

N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
290	€ 3.100,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: VISONE LODOVICO - **Progressivo Fornitore:** 4872
Codice Fiscale: VSNLVC57D15G796D **P.Iva:** 03110370651

Avella (AV), 13/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/04/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 426, e vi rimarrà fino al 28/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 247 del 13/04/2026;

Oggetto: RICORSO DA PROPORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA, AVVERSO LA SENTENZA TAR RE.PROV.COL: n° 00654/2026. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 13/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to MAIELLA PASQUALE